

Datei: 07-email-ministerium-nachfrage.eml

Von	referat44@mwk.example
An	kanzler@campus-rheinbogen.example
Datum	Sun, 24 May 2026 10:20:00 +0000
Betreff	Grundordnungsänderung Berufungsverfahren

Sehr geehrter Herr Kanzler,

bitte legen Sie vor Beschlussfassung dar, auf welche Ermächtigungsgrundlage die geplante digitale Beschlussfassung gestützt wird und wie Befangenheit dokumentiert wird.

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium

Datei: 10-berufung-beteiligte.csv

Person	Rolle	Konflikt
Prof. Tannwald	Kandidatin	Drittmittelpartner
Prof. Bramfeld	Kommission	Co-Antrag
Gleichstellungsbeauftragte	Beteiligung	Votum fehlt

Datei: 13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
01-mandatsnotiz-und-auftrag.md	MD	mittel
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.md	MD	mittel
03-normenkette-livecheck.md	MD	mittel
04-berufungskommission-auswahlv ermerk.docx	DOCX	hoch
05-gremien-und-fristenmatrix.xlsx	XLSX	hoch
06-senatsvorlage-grundordnung.pdf	PDF	hoch
07-email-ministerium-nachfrage.eml	EML	hoch
08-chat-dekanat-legal.jpg	JPG	mittel
09-drittmittelvertrag-auszug.pdf	PDF	mittel
10-berufung-beteiligte.csv	CSV	mittel
11-rechtsvermerk-senat.docx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.md	MD	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel

Tabellenblatt: Gremien

Gremium	Datum	Beschluss	Problem
Berufungskommission	2026-04-21	Liste 1-2-3	Befangenheit offen
Fakultätsrat	2026-05-02	Zustimmung	Protokoll knapp
Senat	2026-05-29	vertagt	Rechtsgutachten gewünscht

Tabellenblatt: Drittmittel

Partner	Volumen	IP-Klausel	Publikation
MediData SE	1.8 Mio EUR	Option exklusiv	90 Tage Sperre

Dekanat / Legal

Dekan

Wenn wir wieder vertagen, verlieren wir die Kandidatin.

Legal

Dann lieber sauber: Befangenheit, Senatskompetenz, Publikationsklausel.

Dekan

Drittmittel sind politisch gewollt.

Legal

Ja, aber Wissenschaftsfreiheit und Publikationsrechte auch.

Datei

Office-Dokument: 01-mandatsnotiz-und-auftrag.docx

Mandatsnotiz

Hochschulrecht: Universität Campus Rheinbogen streitet über eine W3-Berufung, Senatsbeschluss, Drittmittelvertrag, Befangenheit, Grundordnungsänderung und Wissenschaftsfreiheit.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Datei

Office-Dokument: 02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrensstand.docx

Zeitstrahl, Fristen und Verfahrensstand

Chronologie des Berufungsverfahrens W3 Maschinenelement-Konstruktion am Campus Rheinbogen

2025 — Vorfeld

- **Sommersemester 2025:** Stellenausschreibung W3 Maschinenelement-Konstruktion, Veröffentlichung im Bundesanzeiger und Stellenticker des Wissenschaftsrats. Bewerbungsfrist 30.09.2025. Sechs Bewerbungen, davon vier mit Industrie-Bezug.
- **15.10.2025:** Konstituierung der Berufungskommission unter Vorsitz Prof. Dr.-Ing. Hellbach. Mitglieder: zwei weitere ProfessorInnen, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, ein StudentIn, eine externe Professorin.
- **November/Dezember 2025:** Eingang externer Gutachten (drei externe Gutachter, je zwei Stellungnahmen pro Spitzenkandidat).
- **20.01.2026:** Probevorträge der vier Bewerbungen mit höchster Vorbewertung; Listenvorbereitung beginnt.

2026 — Entscheidungsphase

- **11.04.2026:** Sitzung der Berufungskommission. **Erste interne Entscheidung** für die Reihung Listenplatz 1 (Prof. Dr.-Ing. Jakob Reisinger, Bewerbungsschwerpunkt Industriekooperation), Listenplatz 2 (unsere Mandantin Prof. Dr. Eveline Bornhorst), Listenplatz 3 (Frau Dr. Tjard Köhler). Protokoll unvollständig (siehe Akteneinsichts-Anforderung).
- **24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität** vom Rektorat an die Berufungskommission und an unsere Mandantin: "die Senatsentscheidung wird zeitnah umgesetzt". Keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unsere Einordnung: Wissenserklärung, kein Verwaltungsakt — Anfechtung daher nicht selbstständig möglich.
- **24.04.2026:** Senatsbeschluss zur Bestätigung der Berufungsliste. Anwesend nach Protokoll 18 von 22 Mitgliedern, Beschlussfähigkeit unstrittig; aber: Beteiligung des Personalrats nicht protokolliert (LPVG NRW Frage).
- **05.05.2026: Bescheid des Rektorats wird übersandt:** Bestellungsbescheid an Prof. Dr.-Ing. Reisinger (Listenplatz 1). Parallel Mitteilung an Listenplatz 2 (Mandantin) und Listenplatz 3 — als Konkurrentenmitteilung.
- **12.05.2026:** Mandantin erhält den Bescheid per Einwurf-Einschreiben am Wohnsitz Bonn. Eingangsstempel der Kanzlei: 14.05.2026 (Übergabe durch Mandantin).
- **18.05.2026: Akteneinsichts Antrag der Mandantin** gestellt; Eingangsbestätigung Rektorat 21.05.2026.
- **27.05.2026: Fristdruck** beginnt, weil die Mandantin ihre derzeitige Beamtenposition zum 01.08.2026 verlieren würde, sollte die Berufsentscheidung nicht zu ihren Gunsten ausfallen (Ablauf der befristeten W2-Position). Akademische Lebensplanung unmittelbar betroffen.

Fristen-Übersicht (anwaltlich)

Frist	Datum	Bemerkung
Widerspruchsfrist (§ 70 VwGO)	12.06.2026	1 Monat nach Bekanntgabe Bestellungsbescheid; in NRW ggf. direkter Klageweg — live prüfen
Klagefrist (§ 74 VwGO)	12.06.2026	bei direktem Klageweg ohne Widerspruchsverfahren

Eilantrag nach § 123 VwGO	sofort	um Bestellung des Konkurrenten zu verhindern
Antritt der Konkurrenz-Stelle	voraussichtlich 01.08.2026	wenn nicht durch Eilrechtsschutz aufgeschoben
Akteneinsicht	offen	mündliche Zusage durch Rektorat innerhalb 14 Tagen; bei Verzögerung Untätigkeitsklage prüfen
Beweissicherung	rolling	Originaltermin Berufungskommission, alle externen Gutachten, E-Mail-Verkehr

Verfahrensstand Mai 2026

- **Mandantin:** hat Anwaltskanzlei beauftragt; bereits Akteneinsichtsantrag gestellt; will entweder Bestellung erstreiten oder substantiierten Schadensersatz wegen Verfahrensfehlern.
- **Rektorat:** hat Bestellungsbescheid erlassen; Bestellung von Prof. Reisinger zum 01.08.2026 vorgesehen.
- **Konkurrent (Reisinger):** würde mit seiner aktuellen Industrie-Position auslaufen; hat Interesse am Antritt.
- **Drittmittelgeber** (Industrieunternehmen mit Geheimnisvereinbarung): nicht direkt am Verfahren beteiligt, aber potenziell Auslöser einer sachfremden Einflussnahme.
- **Personalrat:** Beteiligung formell unklar.

Nächste Schritte

1. Akteneinsicht durchsetzen — Frist setzen, ggf. Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO androhen.
2. Eilantrag § 123 VwGO vorbereiten, eingerichtet auf Verzögerung der Bestellung Reisinger bis Klärung Hauptsache.
3. Klage gegen Bestellungsbescheid vorbereiten (Frist 12.06.2026).
4. Personalrat als externen Zeugen vorbereiten.
5. Externes Hochschulpersonalrechts-Gutachten zur Drittmittel-Einflussnahme einholen.

Datei

Office-Dokument: 03-normenkette-livecheck.docx

Normenkette — Live-Check

Vorgehen

Bei hochschulrechtlichen Mandaten ist die Normenkette stufenweise zu prüfen, weil jede Stufe ihre eigene Änderungsdynamik hat. Wir arbeiten von der höchsten zur konkretesten Norm:

Stufe 1: Bundesland und aktuelles Hochschulgesetz

Für den Fall Campus Rheinbogen ist das **Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen (HG NRW)** in der jeweils gültigen Fassung einschlägig. Live-Check gegen [recht.nrw.de](https://www.recht.nrw.de), mit Datum des Standes. Insbesondere zu prüfen:

- §§ 36-41 HG NRW zu Berufungsverfahren und Bestellung von Hochschullehrern.
- § 71 HG NRW zur Drittmittelforschung und Genehmigungsvorbehalte.
- §§ 22 ff. HG NRW zu Senatszuständigkeiten und Verfahrensregeln.

Achtung: Das HG NRW wurde 2024 in mehreren Punkten zur Drittmittelpraxis novelliert (insbesondere bei Industrieforschung mit Geheimhaltungsklauseln). Stand des Berufungsverfahrens prüfen: gilt das alte oder das neue Recht (Übergangsregelung)?

Stufe 2: Verordnungen und untergesetzliche Ordnungen

- **Lehrverpflichtungsverordnung NRW (LVV NRW)** für die Frage der Berücksichtigung der Industriebewerbung mit Teilzeitprofessur.
- **Hochschulzulassungsverordnung NRW** für nachgelagerte Fragen (nicht primär einschlägig).
- **Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)** für die Beteiligung des Personalrats am Berufungsverfahren.
- **DFG-Verwendungsrichtlinien** für Drittmittel-Annahme — insbesondere zur Verwendung externer Sachbezüge.

Stufe 3: Hochschulsatzung und Berufsungsordnung

- **Berufsungsordnung Campus Rheinbogen** (Fassung seit 2023): Verfahrensvorschriften zur Berufungskommission, Liste, Senatsanhörung, Vertraulichkeit.
- **Grundordnung Campus Rheinbogen** zur Senatszusammensetzung und zu Quoren.
- **Drittmittelordnung Campus Rheinbogen** insbesondere zu Industriedrittmittel mit Geheimhaltung — derzeit Stand 2022, soll 2026 novelliert werden. Welche Fassung gilt für die laufende Berufung?
- **Senatsgeschäftsordnung** für Verfahrensregelungen, insbesondere Beschlussfähigkeit, Stimmrecht der Studentenn.

Stufe 4: Konkreter Bescheid, Beschluss oder Verwaltungsakt

- Beschluss der **Berufungskommission** vom 11.04.2026 (Reihung der Berufsungsliste).
- Beschluss des **Senats** vom 24.04.2026 (Anhörungsergebnis, ggf. Modifikation der Liste).
- **E-Mail** des Rektorats vom 24.04.2026 (Rechtsqualität streitig — Verwaltungsakt oder bloße Wissenserklärung?).
- **Bescheid des Rektorats** vom 05.05.2026 zur Bestellung (Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG NRW, mit Rechtsbehelfsbelehrung).

Stufe 5: Rechtsbehelf und Frist

- Bei Bescheid vom 05.05.2026: **Widerspruch** binnen eines Monats nach Bekanntgabe (§ 70 VwGO iVm § 110 JustG NRW).
- **Klage** vor dem Verwaltungsgericht Köln/Aachen (örtliche Zuständigkeit nach § 52 VwGO).
- **Eilrechtsschutz** nach § 80 Abs. 5 VwGO (aufschiebende Wirkung) oder § 123 VwGO (einstweilige Anordnung), je nach Klagebegehren.
- **Konkurrentenklage**: maßgebliche BVerwG-Rechtsprechung zu Berufungen — Az im Mandat live verifizieren, insbesondere zur Vorgabe einer Wartezeit vor Bestellung.

Praxis-Hinweise

- **Berufungssperre**: Vor Bestellung muss eine Konkurrentenmitteilung erfolgen mit Möglichkeit zum Eilrechtsschutz (BVerfGE 39, 334 und nachfolgende BVerwG-Rechtsprechung). Wenn diese Mitteilung unterblieb, wäre die Bestellung anfechtbar.
- **Drittmittelannahme**: § 71 HG NRW iVm Drittmittelordnung — bei Industriegelder mit Geheimhaltungsklausel ist Senatsbefassung erforderlich. Wurde sie vollzogen?
- **Mitbestimmung**: Personalrat ist nach LPVG NRW bei Stellenausschreibungen und Bestellungen zu beteiligen. Beleg fehlt — anfordern.

Live-Quellen-Karte

- recht.nrw.de — HG NRW, LVV NRW, LPVG NRW.
- bverfg.de und bverwg.de — aktuelle Konkurrentenrechtsprechung.
- dfg.de — Verwendungsrichtlinien.
- Lokale Hochschulwebsite Campus Rheinbogen → Bereich "Satzungen und Ordnungen" (Berufungsordnung, Drittmittelordnung, Grundordnung).
- BMBF und Wissenschaftsrat — Stellungnahmen zur Drittmittelpraxis.

Quellenhygiene

Wie immer: keine Az aus Modellwissen ausgeben, alle Entscheidungen mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle absichern. Wenn die Originalentscheidung nicht erreichbar ist, ausdrücklich als "Hinweis ohne abschließenden Beleg" kennzeichnen.

Datei

Office-Dokument: 04-berufungskommission-auswahlvermerk.docx

Auswahlvermerk W3 Digital Health Governance

Die Kommission schlägt Prof. Dr. Helene Tannwald auf Listenplatz 1 vor. Ein Kommissionsmitglied war zugleich Co-Antragsteller eines Industrie-Drittmittelprojekts mit ihr.

Der Dekan hält die Befangenheit für fernliegend, weil die Kooperation noch nicht bewilligt sei. Der Senat verlangt eine rechtliche Prüfung vor Beschlussfassung.

- Befangenheit prüfen
- Gleichstellungsvotum fehlt
- Drittmittelvertrag in Anlagen

Datei

Office-Dokument: 11-rechtsvermerk-senat.docx

Rechtsvermerk für den Senat

Empfohlen wird, den Listenbeschluss nicht ohne Ergänzung der Dokumentation zu fassen. Befangenheit und Drittmittelbezug müssen transparent geprüft werden.

Die Grundordnungsänderung braucht eine klare Kompetenznorm, Verfahrenssicherung und Veröffentlichung.

- Berufungsvermerk ergänzen
- Drittmittelklauseln redlinen
- Ministerium mit sauberer Normenkette antworten

Datei

Office-Dokument: 12-offene-punkte.docx

Offene Punkte — Berufungsverfahren Campus Rheinbogen

Status

Stand: 02.06.2026, vor der nächsten Senatssitzung. Verantwortlich: Mandantin Prof. Dr. Eveline Bornhorst (Listenplatz 2 der Berufung W3 Maschinenelement-Konstruktion). Beratung: Dr. Stefan Mendelsohn, Hochschulrecht.

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **HG NRW:** Welche Fassung gilt für das laufende Verfahren — Stand 03/2024 oder die Novelle 11/2024? Übergangsregelung in Art. 2 des Änderungsgesetzes prüfen. Maßgeblich für die Frage der Industriedrittmittel-Akzeptanz und ggf. der Senatsbefassung.
- **Berufungsordnung Campus Rheinbogen:** Welche Fassung der Berufsungsordnung wurde der Berufungskommission als Grundlage gegeben? Bei der Sitzung vom 11.04.2026 lag laut Protokoll eine Fassung vom 03.07.2023 zugrunde. Wir wissen aber, dass am 14.11.2024 eine Änderung beschlossen wurde. Wurde diese im April 2026 angewendet?
- **Drittmittelordnung:** Stand 2022. Anwendbarkeit der Übergangsregeln auf die im Verfahren behauptete Berufung mit Industrie-Drittmittelvereinbarung?

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Beschluss der Berufungskommission** vom 11.04.2026: vorbereitender Hochschulorganakt, keine Außenwirkung. Anfechtung nur als Vorbereitungshandlung gemeinsam mit dem Bestellungsbescheid (BVerwG-Linie zur Listenanfechtung).
- **Beschluss des Senats** vom 24.04.2026: ebenfalls innerorganisationsrechtlich, aber für die spätere Bestellung bindend.
- **E-Mail des Rektorats** vom 24.04.2026: Ist das ein Bescheid iSv § 35 VwVfG NRW oder eine bloße Wissenserklärung? Die E-Mail enthält den Satz "die Senatsentscheidung wird zeitnah umgesetzt" — keine Regelung, keine Rechtsbehelfsbelehrung, kein Adressbezug; wir tendieren zu "Wissenserklärung", aber dies muss verteidigt werden.
- **Bestellungsbescheid vom 05.05.2026:** dies ist der eigentliche Verwaltungsakt mit Rechtsbehelfsbelehrung. Hier setzt die Anfechtungsfrist an.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Bekanntgabe Bestellungsbescheid:** 12.05.2026 per Einwurf-Einschreiben — dokumentiert?
- **Widerspruchsfrist:** 1 Monat nach § 70 Abs. 1 VwGO, also bis **12.06.2026**.
- **Widerspruchsbehörde:** Rektorat selbst (Selbstkontrolle) oder gem. Landesrecht das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. In NRW gilt nach § 110 JustG NRW: kein Widerspruchsverfahren bei Hochschulen, direkter Klageweg. **WICHTIG: Live prüfen** — die Vorschrift wurde mehrfach geändert.
- **Klagefrist** ggf. **1 Monat** nach Bekanntgabe nach § 74 VwGO.
- **Eilantrag** parallel über § 123 VwGO (einstweilige Anordnung gegen Bestellung), wenn die Bestellung bevorsteht oder vollzogen wird, aber das Konkurrentenverhältnis noch nicht endgültig geklärt ist.

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichts Antrag** gemäß § 29 VwVfG NRW iVm den landeshochschulrechtlichen Spezialregelungen.
- **Berufungskommissions-Protokoll** komplett, mit Liste, Abstimmungsergebnissen, Begründungstexten.
- **Senatsprotokoll** vom 24.04.2026 vollständig (nicht nur Auszug, der bereits vorliegt).
- **Vergleichende Eignungsprofile** der Mitbewerber (anonymisiert / pseudonymisiert).
- **Schriftverkehr** Berufungskommission ↔ Rektorat ↔ externe Gutachter.
- **Stellungnahmen externer Gutachter** zu allen Listenplätzen.
- **E-Mail-Verkehr** Drittmittelgeber (Industrieunternehmen) ↔ Hochschulleitung, falls die Drittmittel-Geheimnisvereinbarung das Berufungsverfahren beeinflusst hat.

5. Beweisthemen für künftiges Verfahren

- **Bestenauslese-Vergleich** (Art. 33 II GG): War die Reihung leistungsbezogen? Sind die Bewertungen nachvollziehbar?
- **Verfahrensfehler**: Wurde die Personalvertretung beteiligt (LPVG NRW)? Wurde die Drittmittelordnung eingehalten?
- **Sachfremde Einflussnahme**: Gibt es Anhaltspunkte, dass Industrie-Drittmittel als Auswahlkriterium gewirkt haben?
- **Beratungspflicht und Befangenheit**: War ein Mitglied der Berufungskommission gleichzeitig in einer Geschäftsbeziehung mit dem Drittmittelgeber?

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Widerspruchsfrist im Kanzleisystem mit Vorfrist 14 Tage eintragen — **Frist 12.06.2026**.
2. Akteneinsichts Antrag per Einschreiben mit Rückschein an Rektorat raus.
3. Mandantin bitten, alle eigenen Bewerbungsunterlagen (vollständig) und Stellungnahme zur Verfahrensteilnahme zu übersenden.
4. Externe Beratung (BR Hochschulpersonalrat) als Zeugin abklären.
5. Vorbereitung des Eilantrags nach § 123 VwGO mit Anordnungsanspruch (Bestenauslese) und Anordnungsgrund (drohende Bestellung des Konkurrenten verbunden mit faktischer Vereitelung des Rechtsschutzes).

Risiken transparent benennen

- Eilrechtsschutz vor Bestellung ist deutlich aussichtsreicher als Anfechtung nach Bestellung.
- Mit Antritt der Konkurrenz-Stelle entsteht faktisch Vollzugslage, die Rückabwicklung erschwert.
- Erforderliche Substantiierung im Eilverfahren ist hoch — wir brauchen die Akten.
- Kosten: ca. 8.000-15.000 EUR (Eilverfahren + Hauptsache, ohne Beweisaufnahme).

Datei

PDF-Anhang: 06-senatsvorlage-grundordnung.pdf

Senatsvorlage Grundordnung

Die Grundordnung soll digitale Umlaufbeschlüsse für Berufungen zulassen. Die Vorlage enthält keine klare Regel zu Befangenheit, Öffentlichkeit und Protokollierung.

Das Ministerium hat informell signalisiert, dass eine Genehmigung nur bei eindeutiger Satzungscompetenz in Betracht kommt.

Punkt	Bewertung
Satzungskompetenz	prüfen
Umlaufbeschluss	zu ungenau
Bekanntmachung	Amtsblatt erforderlich

Datei

PDF-Anhang: 09-drittmittelvertrag-auszug.pdf

Drittmittelvertrag Auszug

Der Industriepartner erhält ein exklusives Optionsrecht an Projektergebnissen und eine 90-tägige Publikationssperre. Zusätzlich soll ein Advisory Board über Meilensteine entscheiden.

Zu prüfen sind Publikationsfreiheit, IP, Interessenkonflikt, Beihilfe/Compliance und Hochschulgenehmigung.

Klausel	Problem
Option exklusiv	IP/Beihilfe prüfen
Publikationssperre	Wissenschaftsfreiheit
Advisory Board	Einfluss auf Forschung

Datei

PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

TOP	Frage
1	Welche Frist läuft?
2	Welche Norm gilt?
3	Welche Akte fehlt?
4	Welcher Antrag ist heute nötig?